PROCESSO Nº 0001599-21.2015.8.15.0271

Natureza: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, JOSE DANTAS DE MEDEIROS

REU: MUNICIPIO DE PICUI

SENTENÇA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO **– DIREITO A SAÚDE – SOLIDARIEDADE DO PODER PÚBLICO – OBRIGAÇÃO LEGAL – FORNECIMENTO ESPONTÂNEO PELA FAZENDA PÚBLICA PROMOVIDA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.**

Vistos etc.,

Trata-se de ação civil púbica envolvendo as partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a parte autora que um usuário do sistema público de saúde necessita de aparelho auditivo em função de problema de saúde.

Aduz que a parte promovida não vem disponibilizando os meios necessários ao correto tratamento do usuário, havendo riscos à saúde e vida do mesmo.

Sustenta que o fornecimento do aparelho referido pelo é obrigação do poder público.

Pede ao final a concessão de antecipação de tutela e a procedência do pedido a fim de obrigar o promovido a fornecer gratuitamente o referido aparelho auditivo à parte substituída, conforme tratamento prescrito pelo médico.

A tutela de urgência foi indeferida.

Devidamente citado o Estado apresentou contestação aduzindo, em síntese, que tentou localizar a parte substituída para fornecer-lhe o aparelho pleiteado, sem, contudo, lograr êxito, requerendo, por fim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posteriormente, o *Parquet* informou que o município forneceu o aparelho pleiteado.

Autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, tenho que o feito comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, nos termos do que dispõe o art. 355, I, do CPC.

Compaginando-se os autos, verifica-se que o município promovido reconheceu o direito do autor, porquanto, mesmo sem o deferimento de tutela de urgência, afirmou que forneceria o aparelho auditivo pleiteado à parte substituída, não o tendo feito, ainda, por ocasião da apresentação da peça contestatória, por não ter encontrado esta.

Desta forma, tenho que o pedido merece acolhimento, uma vez que, além do reconhecimento do direito por parte do município promovido, a parte substituída se encontrava em situação de vulnerabilidade e há comprovação da necessidade de utilização do aparelho auditivo pleiteado, conforme documentos que instruem a inicial.

Ressalte-se que o art. 2º da Lei nº 8.080/90 estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano e obrigação do poder público que deve promover todas as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Com efeito, observo que a não utilização do aparelho auditivo trará danos irreparáveis ao paciente, eis que impossibilita a fruição de sentido essencial, afrontando o princípio de dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, importante destacar que a saúde é tratada na Constituição Federal com status de relevância pública (art. 197), cabendo ao poder público através de políticas sociais e econômicas reduzir o risco e promover o acesso universal e igualitário de todos à saúde.

Por fim, cumpre lembrar que a União, os Estados e os Municípios são solidários na responsabilidade de prestar o serviço de saúde, sendo, portanto, legítimo o pedido formulado contra o promovido contra o Estado da Paraíba.

A jurisprudência do STJ confirma a responsabilidade solidária da União, Estados-Membros e Municípios e que qualquer desses entes tem *legitimidade ad causam* para figura no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

Citamos o julgado do STJ no **AgRg no Ag nº 1107605/SC**, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 03/08/10.

De igual modo é a jurisprudência dos Tribunais Federais, conforme decisão do TRF-1ª Região, na AC: 15401 BA 2007.33.00.015401-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.149 de 14/01/2013, com fundamento em jurisprudência do STF.

Senão vejamos a ementa desse último julgado citado:

> CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E

198). LEI N. 8.080/90. EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA PARA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. 1. Há responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum deles, nem em formação de litisconsórcio necessário. Precedentes do STF. 2. Se o fornecimento do medicamento à autora somente ocorreu após a concessão da medida liminar, não há como afirmar a desnecessidade da tutela jurisdicional. Interesse processual reconhecido. 3. Perícia judicial concluiu que: No caso em apreço não se trata de substituir fármacos para tratamento de Mal de Alzheimer, mas de considerar que a Examinada é portadora de dependência química farmacológica de longa data, em condições de alheamento psicológico total que a impede de causar sintomas ou sofrimentos e diante de antecedentes adversos de tentativas malogradas de redução posológica, abrindo iguais expectativas para substituições farmacológicas com os riscos obscuros envolvidos. 4. O direito à saúde está garantido na Constituição Federal (arts. 196 e 198) e a Lei n. 8.080, de 19/09/1990, é explícita ao estabelecer o dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). 5. Ao Poder Público incumbe o dever de garantir a observância desse direito público subjetivo, por meio de políticas públicas que visem à proteção e recuperação da saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos/tratamentos

aos necessitados, sejam eles de alto custo ou não. 6. Informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que: "(...) O protocolo de dispensação para esta doença definido pelo MS não contempla o estágio avançado (...) e não há qualquer outro medicamento aprovado que substitua a Memantina. A Vonlefaxina, cujo nome comercial referido na ação judicial é o Efexor, medicamento antidepressivo, inibidor de receptação da resotonina e noradrenalina, é largamente utilizado e com eficácia comprovada para depressão maior". 7. Não há motivo para impor à Administração necessariamente o fornecimento de medicamento de marca, devendo a tutela jurisdicional possibilitar o fornecimento de remédio genérico (art. 3º da Lei n. 9.787/99 c/c art. 3º, XVIII, da Lei n. 6.360/76), sob pena de injustificada oneração do SUS. 8. Há necessidade de condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 (seis) meses, a fim de prevenir o fornecimento indevido de tratamento. 9. Apelações do Estado da Bahia e da União não providas. 10. Remessa oficial parcialmente provida para condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação de prescrição médica atualizada, no máximo, a cada seis meses e para assegurar a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, caso exista ou venha a existir.

Portanto, concluo que o paciente indicado nos autos tem direito ao medicamento prescrito, conforme orientação médica.

Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, **JULGO PROCEDENTE o pedido, homologando o reconhecimento da procedência do mesmo por parte do município promovido**, a fim de que este **forneça o aparelho** auditivo **pleiteado**, indicado no documento médico que instrui a inicial, **de forma gratuita, em favor do Sr.** JOSE DANTAS DE MEDEIROS, qualificado nos autos.

Sem custas, por não ser cabível na espécie (art. 18 da Lei nº 7.347) e sem condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ no julgamento do AgRg no Resp nº 1386342/PR, Relator Min. Mário Campbell, julgado em 27/03/14 e publicado em 02/04/14.

Publicação e registro eletrônicos. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, tendo em vista que a tutela jurisdicional já foi cumprida espontaneamente pelo município promovido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa definitiva.

Picuí, data e assinatura eletrônicas.

Anyfrancis Araújo da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ANYFRANCIS ARAUJO DA SILVA
21/12/2020 10:17:11
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 38068196

20122110171096100000003

IMPRIMIR GERAR PDF